

Negociación colectiva, representación y huelga

Mesas de negociación · Pactos y Acuerdos · Delegados/Juntas de Personal · Derecho de huelga

✓ Verificado contra BOE a 01/08/2026

Dos límites constitucionales: legalidad presupuestaria (art. 134.2 CE, informe Hacienda) y reserva de ley (art. 103.3 CE). Principios (art. 33 TREBEP): legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad de negociar, buena fe, publicidad.

Órgano de representación	Umbral
Delegados de Personal (art. 39.2)	6-49 funcionarios (1 hasta 30; 3 de 31-49)
Juntas de Personal (art. 39.3)	≥50; escala 5/9/13/17/21 +2 por 1.000 (máx. 75)
Delegados sindicales (art. 10.1 LOLS)	Centro >250 trabajadores + presencia en órganos unitarios
Pactos	Acuerdos
Ámbito del órgano que lo suscribe; eficacia directa; sin ratificación	Órganos de gobierno; requieren ratificación; tramitación legislativa si hay reserva de ley

Derecho de huelga

Norma vigente: **Real Decreto-ley 17/1977** (NO "Real Decreto Legislativo" — corrección sistemática frecuente), depurado por STC 11/1981. Ley orgánica de huelga (art. 28.2+81.1 CE) sigue SIN aprobarse a 2026.

Elemento	Regla
Preaviso general / servicios públicos	5 / 10 días naturales
Comité de Huelga	Solo del centro afectado; máx. 12 personas
Servicios mínimos	Los fija la autoridad gubernativa (no el órgano gestor) — STC 123/1990
Huelga legal	Contrato suspendido; SIN esquirolaje externo; perjuicios NO indemnizables
Huelga ilegal	Participación activa → causa de despido; SÍ sustitución; perjuicios SÍ indemnizables

TRAMPAS

RD-ley 17/1977, 20/2012 y 1/2015 son todos "Real Decreto-ley", nunca "Legislativo". Deducción de haberes por huelga NO es sanción (art. 30 TREBEP). Mediación obligatoria a instancia de parte; arbitraje siempre voluntario.